

<제13장 단체협약.제03절 단체협약의 효력>

[기출][2][2023-2]개별 동의 없는 불이익 단체협약의 규범적 효력과 한계

《【문제2】 D회사에는 D회사노동조합이 설립되어 있으며, D회사 근로자 가운데 D회사노동조합 외 다른 노동조합에 가입한 자는 없다. D회사와 D회사노동조합 사이에 2022. 1. 1.부터 2023. 12. 31.까지 유효기간을 정한 단체협약 제20조는 `회사는 조합원에게 3월, 6월, 9월, 12월에 각각 300 %의 상여금을 지급하되, 그 지급일은 해당 월의 말일로 한다.`고 규정하고 있었다. 그런데 D회사는 경영사정의 악화 등을 이유로 2023년 3월, 6월 상여금을 지급하지 못하고 있는 상황에서 2023. 7. 1. D회사노동조합에게 2023년도 상여금 전부를 포기하여 줄 것과 향후 위 상여금 지급 규정을 폐지할 것을 내용으로 하는 특별노사합의를 위한 단체교섭 요구안을 제출하였다. D회사노동조합은 D회사와 수차례에 걸쳐 단체교섭을 하면서, D회사의 경영사정의 악화가 객관적으로 매우 심각한 수준에 이른 것에 공감하면서 단체교섭에 있어서 조합원들의 고용보장을 최우선적으로 고려하기로 하였다. 결국 D회사노동조합과 D회사는 2023. 7. 20. 위 단체협약 제20조를 `회사는 조합원에게 3월, 6월, 9월, 12월에 각각 100 %의 상여금을 지급하되, 그 지급일은 해당 월의 말일로 한다. 다만 2023년도 3월 및 6월 상여금에 대하여 회사의 경영사정 등을 고려하여 포기한다.`로 개정하고 같은 날 효력이 발생하는 것에 합의하였다. D회사노동조합의 조합원인 乙은 자신의 동의를 얻지 아니하고 D회사노동조합과 D회사가 체결한 개정 단체협약 제20조의 규정은 무효이므로 개정 전 단체협약 제20조에 따라 3월, 6월, 9월, 12월 상여금 300 %를 각각 지급하여야 한다고 주장한다. 이러한 乙의 주장의 타당성에 관하여 논하시오. (25점)》

<문제2> 개별 동의 없는 불이익 단체협약의 규범적 효력과 한계

I. 문제 제기

- 사안은 유효기간이 남아 있는 단체협약상 상여금 규정(연 4회, 매회 300%)이 존재하는 상황에서, 경영상 어려움을 이유로 노사가 합의하여 이를 감액·포기하는 내용으로 단체협약을 개정한 상황이다. 쟁점으로 <조합원 乙이 자신의 개별 동의 없이 기득권적 근로조건을 불이익하게 변경한 개정 단체협약은 무효라고 주장할 수 있는지>, <단체협약의 규범적 효력과 그 한계, 나아가 기득 이익으로 확정된 근로조건을 단체협약으로 불이익 변경할 수 있는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이와 관련된 조합원 乙의 주장의 타당성에 관하여 논한다.

II. 단체협약의 규범적 효력과 한계

1. 규범적 효력

- "노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제32조"는 단체협약의 유효기간 상한을 정하고 있으며, "제35조"는 유효하게 체결된 단체협약은 당해 노동조합과 사용자 사이의 근로계약에 대하여 직접 효력을 가진다고 규정한다. 즉, 단체협약은 일종의 법규범과 같이 적용되어 개별 근로계약의 내용이 된다. 따라서 개별 근로자는 단체협약에 따라 직접 권리·의무를 취득한다.

2. 한계

- 그러나 단체협약의 규범적 효력은 무제한적이지 않다. 이미 근로자에게 개별적·구체적으로 확정된 권리, 즉 기득 이익은 사후의 단체협약으로 함부로 박탈하거나 감축할 수 없다. "판례"도 단체협약에 의해 근로조건이 확정되어 근로자에게 기득권화된 이익은 개별 근로자의 동의 없이는 불이익하게 변경할 수 없다고 판시한 바 있다.

III. 기득 이익이 된 근로조건의 변경과 조합원의 개별적 동의

1. 기득 이익의 의의

- 기득 이익이란 이미 당사자 사이에 확정적으로 성립하여 근로자가 취득한 구체적 권리를 의미한다. 근로자가 이미 제공한 근로의 대가로 확정된 임금·상여금 청구권이 대표적인 예이다.

2. 단체협약의 불이익 변경 가능성

- 단체협약은 원칙적으로 장래에 향하여 규율하는 것이므로, 아직 기득화되지 않은 장래의 근로조건에 대해서는 불이익 변경이 가능하다. 그러나 근로자가 이미 제공한 근로와 대응관계에 있는 임금·상여금은 단체협약으로 소급하여 박탈할 수 없다.

3. 조합원의 개별 동의 필요성

- 따라서 기득 이익을 제한하려면 개별 근로자의 동의가 있어야 한다. 이는 단체협약의 규범적 효력이 조합원의 권리 보장을 목적으로 하는 것이지 권리 침해를 정당화하기 위한 수단이 아니기 때문이다. 조합이 집단적으로 합의하였다 하더라도, 개별 근로자의 동의가 없다면 이미 발생한 권리를 소멸시킬 수 없다.

IV. 사안의 적용

1. 2023년 3월·6월 상여금의 성격

- 단체협약상 상여금은 특정 지급일(3월, 6월, 9월, 12월 말일)에 발생하는 임금으로 규정되어 있다. 따라서 2023년 3월과 6월 상여금은 지급일이 이미 도래함으로써 근로자 개개인에게 개별적 청구권으로 확정되었다. 이는 전형적인 기득 이익이다.

2. 단체협약 개정의 효력

- 체결된 개정 단체협약은 3월·6월 상여금을 포기하는 내용을 포함하였는데, 이는 이미 조합원에게 확정된 임금채권을 소급하여 박탈하는 것이다. 따라서 조합원의 개별 동의가 없는 한 무효이다.

3. 9월·12월 상여금 부분

- 9월과 12월 상여금은 아직 지급일이 도래하지 않은 장래의 근로조건에 해당한다. 따라서 이 부분은 개정 단체협약에 따라 300%에서 100%로 감액될 수 있으며, 이는 유효하다.

4. 乙의 주장 검토

- 乙은 3월·6월·9월·12월 모두 300% 상여금을 지급해야 한다고 주장하나, 9월·12월 부분에 대해서는 아직 기득화되지 않았으므로 개정 단체협약의 구속력이 미친다. 따라서 乙의 주장은 3월·6월 상여금 부분에 한하여 타당하다.

V. 결론

- 단체협약은 규범적 효력을 가지므로 원칙적으로 조합원 전부를 구속하나, 이미 근로자에게 확정적으로 귀속된 임금·상여금 등 기득 이익은 개별 동의 없이 불이익하게 변경할 수 없다. 본 사안에서 2023년 3월 및 6월 상여금은 지급일이 도래하여 기득 이익으로 확정되었으므로, 이를 포기한다는 개정 단체협약은 조합원들의 개별 동의가 없는 한 무효이다. 따라서 乙은 3월·6월 상여금에 대해서는 개정 전 단체협약에 따른 300% 지급을 청구할 수 있

다. 그러나 9월·12월 상여금은 아직 기록화되지 않은 장래의 근로조건이므로 개정 단체협약에 따라 100%로 감액 지급된다. 결국 乙의 주장은 일부(3월·6월 상여금 부분)에 한하여 정당하다.